

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 489 - 490/2537

กรมทางหลวง

โจทก์

บริษัทพี.เอส.แอสฟัลท์ จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทพี.เอส.แอสฟัลท์ จำกัด จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ธนาคารมหานคร จำกัด จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ที่จะทำให้ศาลฎีกา พิพากษาให้จำเลยทั้งสองชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 121)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 409,424.32 บาท โดยให้ จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวเป็นเงิน 238,241.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินที่จำเลยแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 111)

จำเลยทั้งสองต่างฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 113,116,112,115)

ชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 2 วางหลักประกัน และทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น ส่วนจำเลยที่ 1 มิได้วางหลักประกัน ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 89,92,94)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ตนจะต้องชำระตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยคิดถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี หรือ ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินส่วนที่ตนจะต้องชำระตามคำพิพากษาศาล อุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยคิดถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่ พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้จำเลยทั้งสองหรือจำเลยที่ 2 แล้วแต่กรณีทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ตนจะต้องชำระตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยคิดถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี หรือ ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินส่วนที่ตนจะต้องชำระตามคำพิพากษาศาล อุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยคิดถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่ พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้จำเลยทั้งสองหรือจำเลยที่ 2 แล้วแต่กรณีทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ